



---

# Pelo Não Reconhecimento da Conduta do Estado de Israel

*Fundamento jurídico, ético e político de uma ruptura necessária · 2026*

---

Este manifesto é escrito por uma única pessoa.

Não represento nenhuma organização, partido ou movimento. Sou um cidadão europeu que viajou muito por trabalho e conheceu pessoas de todas as origens — social, religiosa, política, geográfica. Tenho amigos judeus, muçulmanos, católicos, ateus. Esta diversidade não é um pano de fundo decorativo da minha vida: é a forma como aprendi a pensar.

Sobre este conflito ouvi toda a gente, a começar por quem me é mais próximo. Os meus amigos judeus colocaram-me à prova de forma difícil. Quis compreender o ponto de vista deles, procurei-o com seriedade, considere-o. Mas no final encontrei-me perante algo que não consigo chamar argumento: apenas justificações para atos que o direito internacional define como ilícitos. E percebi que continuar em silêncio — para não magoar uma amizade ou para não parecer o que não sou — teria sido desonesto. Para com eles, antes de qualquer outro.

Acredito nas normas do direito internacional não como conveniência retórica, mas como fundamento real da coexistência civil. Acredito na moral ocidental no sentido mais antigo e desconfortável do termo: a das pessoas, não a da política e da economia. Neste tema tocou-se o fundo moral. O ponto em que o silêncio deixa de ser prudência e se torna cumplicidade.

Se partilha esta convicção, este manifesto também é seu.

---

## A quem se dirige este manifesto

Este manifesto é escrito para duas categorias de pessoas que o discurso público dominante tende a contrapor artificialmente, mas que na realidade partilham a mesma aposta moral: que o direito valha para todos, sem exceções geopolíticas.

Dirige-se, em primeiro lugar, a todos aqueles — de qualquer nacionalidade, cultura ou pertença religiosa — que não estão moralmente dispostos a aceitar os abusos cometidos pelo Estado de Israel contra a população civil de Gaza e do Líbano. Àqueles que viram as imagens do fósforo branco cair sobre as casas e decidiram que o silêncio já não é uma posição sustentável.

Dirige-se, em segundo lugar e com igual força, a cada cidadão israelita e a cada judeu da diáspora que é hoje discriminado, ostracizado ou culpabilizado pelas ações de um governo que não escolheu, que contesta, ou contra o qual lutou abertamente. Eles não são responsáveis pelas escolhas militares e políticas do seu Estado.

*Estes dois grupos não estão em contradição. São as duas faces de uma única questão: é possível que o direito internacional seja respeitado e que nenhum ser humano pague pelas culpas que não cometeu? A resposta deste manifesto é sim — e a condição para torná-la real é chamar as coisas pelo seu nome.*

## I. PREÂMBULO

---

Este manifesto nasce de um ato de consciência racional, não de impulso emocional. Quem subscreve este documento observou, com crescente espanto intelectual, a evolução de uma conduta estatal que já não pode ser explicada nas categorias ordinárias do uso da força em conflito armado. O ponto de não retorno foi o emprego sistemático e documentado do fósforo branco sobre zonas civis densamente povoadas — uma arma cuja natureza indiscriminada e incendiária é inequivocamente proibida pelo direito internacional humanitário consuetudinário e convencional.

O ponto de partida cronológico deve ser dito com a mesma clareza. Em 7 de outubro de 2023, grupos armados liderados pelo Hamas atacaram Israel: segundo as autoridades israelitas, cerca de 1.200 pessoas foram mortas e cerca de 250 levadas para Gaza como reféns. Assassinatos de civis, tomada de reféns, violência sexual: são crimes que o direito internacional condena sem atenuantes. Por estes factos, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de detenção contra o comandante militar do Hamas, Mohammed Deif. Este manifesto não os ignora nem os justifica. Sustenta outra coisa: um crime sofrido não autoriza a cometer outros, e o direito humanitário vincula quem responde a um ataque exatamente como vincula quem o desencadeou.

Esta declaração não é um ato de antissemitismo, nem uma negação do direito do povo judeu à existência e à segurança. É um ato de fidelidade ao direito internacional — a mesma ordem jurídica que o mundo construiu sobre as ruínas da Segunda Guerra Mun-

dial com a promessa de «nunca mais». Os subscritores condenam sem ambiguidades estas violações e recusam-se a reconhecê-las como lícitas.

## II. O EVENTO DESENCADEADOR: O USO DO FÓSFORO BRANCO

---

### 2.1 Natureza da arma

O fósforo branco (WP) é uma substância química que se inflama espontaneamente ao contato com o oxigénio, ardendo a temperaturas superiores a 800°C. Uma vez aceso, continua a arder até esgotar o oxigénio disponível ou ser completamente consumido. Ao entrar em contato com tecidos humanos, penetra em profundidade e continua a arder internamente, causando lesões extremamente graves, muitas vezes letais e em todo o caso permanentes.

### 2.2 Documentação dos usos

A Human Rights Watch documentou, com provas fotográficas, vídeos e testemunhos diretos, o uso de munições de fósforo branco pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) em zonas densamente povoadas da Faixa de Gaza e do sul do Líbano a partir de outubro de 2023.

*«Israeli forces have used white phosphorus in military operations in Lebanon and Gaza, putting civilians at risk of serious and long-term injuries.» — Human Rights Watch, 12 de outubro de 2023*

Verificações análogas foram realizadas pela Amnistia Internacional, que pediu que o ataque de 16 de outubro de 2023 à aldeia libanesa de Dhayra fosse investigado como crime de guerra, e pelas equipas de investigação do New York Times e da BBC. O exército israelita negou o seu uso em Gaza e, noutras ocasiões, defendeu a sua licitude como munição fumígena: uma tese que os signatários consideram juridicamente infundada quando a munição é usada sobre zonas habitadas.

### 2.3 Qualificação jurídica

O emprego do fósforo branco sobre zonas urbanas povoadas viola o direito internacional humanitário consuetudinário, que vincula todos os Estados independentemente dos tratados ratificados: o princípio da distinção, a obrigação de tomar todas as precauções possíveis para poupar os civis, a proibição de armas e ataques indiscriminados (Regras 1, 15 e 71 do CICV).

O tratado específico sobre armas incendiárias, o Protocolo III da Convenção sobre Certas Armas Convencionais (Genebra, 1980), não se aplica aqui, por duas razões que é honesto declarar. Israel não o ratificou. E o Protocolo exclui da sua definição as munições não «concebidas principalmente» para incendiar, como as de fósforo branco usadas

como fumígenos. A Human Rights Watch pede há anos que se fechem precisamente estas duas lacunas.

O uso deliberado contra civis constitui um crime de guerra nos termos do artigo 8.º do [Estatuto de Roma](#).

### III. QUADRO NORMATIVO INTERNACIONAL VIOLADO

---

#### 3.1 Direito Internacional Humanitário Consuetudinário

- Princípio da distinção (Regra 1 CICV): as partes no conflito devem sempre distinguir entre civis e combatentes.
- Princípio da proporcionalidade (Regra 14 CICV): é proibido lançar um ataque que possa causar perdas civis excessivas em relação à vantagem militar direta e concreta esperada.
- Princípio da precaução (Regra 15 CICV): devem ser tomadas todas as precauções praticáveis para evitar ou minimizar as baixas civis.
- Proibição de armas indiscriminadas (Regra 71 CICV): são proibidas as armas que por natureza são incapazes de distinguir entre civis e combatentes.

#### 3.2 Convenção sobre o Genocídio (1948)

A República da África do Sul apresentou, em 29 de dezembro de 2023, uma ação contra o Estado de Israel no Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) com base na Convenção sobre o Genocídio de 1948. Por despacho de 26 de janeiro de 2024, o TIJ considerou plausíveis os direitos dos palestinianos de Gaza a serem protegidos de atos de genocídio, reconheceu um risco real e iminente de dano irreparável a esses direitos (§ 74) e ordenou a Israel que adotasse todas as medidas ao seu alcance para prevenir atos abrangidos pela Convenção.

«The Court considers that at least some of the rights claimed by South Africa and for which it is seeking protection are plausible.» — TIJ, Despacho de 26 de janeiro de 2024, § 54

O Tribunal não estabeleceu que o genocídio seja plausível, nem que tenha ocorrido: esclareceu-o a sua presidente de então, Joan Donoghue, em abril de 2024. O julgamento de mérito continua em aberto: Israel apresentou a sua contestação escrita em 12 de março de 2026. Mas um Tribunal que reconhece um risco real e iminente de dano irreparável criou uma obrigação de prevenção que vincula todos os Estados partes da Convenção, não apenas Israel.

#### 3.3 Estatuto de Roma e Tribunal Penal Internacional

O TPI emitiu, em 21 de novembro de 2024, mandados de prisão contra o Primeiro-Ministro Netanyahu e o Ministro da Defesa Gallant por crimes de guerra e crimes contra a

humanidade. É a primeira vez na história do Tribunal que mandados de prisão são emitidos contra a cúpula de um governo ocidental ou de um dos seus aliados estratégicos.

No mesmo dia, a mesma Câmara emitiu um mandado de detenção contra Mohammed Deif, comandante militar do Hamas, pelos crimes de 7 de outubro. O processo foi encerrado em fevereiro de 2025, após a confirmação da sua morte.

### **3.4 Resoluções da ONU**

A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, em 27 de outubro de 2023, a resolução ES-10/21 com 120 votos a favor, pedindo uma trégua humanitária imediata. O Conselho de Segurança foi repetidamente bloqueado pelo veto dos Estados Unidos aos projetos de cessar-fogo. A resolução 2728 de março de 2024, que exigia um cessar-fogo imediato, só foi aprovada graças à abstenção norte-americana e ficou por cumprir.

## **IV. FUNDAMENTO JURÍDICO: CLAREZA SOBRE AS CATEGORIAS**

---

### **4.1 O que significa «não reconhecimento» neste manifesto**

O «não reconhecimento» aqui invocado tem um objeto preciso: a recusa de reconhecer como lícita a conduta do Estado de Israel nas suas operações militares em Gaza e no Líbano. Os Artigos sobre Responsabilidade Internacional dos Estados (ARSIWA, CDI/ONU 2001) exigem aos outros Estados:

- Artigo 40: violações graves de obrigações decorrentes de normas imperativas do direito internacional geral (jus cogens).
- Artigo 41: obrigação dos outros Estados de não reconhecerem como lícita a situação criada pela violação grave, e de não prestarem auxílio ou assistência à sua manutenção.

O título deste manifesto — «não reconhecimento da conduta do Estado de Israel» — deve ser lido nesta chave: não como uma negação ontológica da existência estatal, mas como uma recusa política e moral de conferir legitimidade a uma conduta que viola sistematicamente o direito imperativo.

### **4.2 O precedente sul-africano**

A comunidade internacional nunca «não reconheceu» o Estado da África do Sul como entidade jurídica. O que fez — e esse é o precedente relevante — foi declarar ilegítima a conduta do regime, suspender a África do Sul das agências especializadas, impor um embargo obrigatório de armas (Resolução 418, 1977) e isolar progressivamente o governo. Este é exatamente o modelo que este manifesto propõe aplicar.

### **4.3 A questão da seletividade**

Os signatários reconhecem explicitamente que outros Estados — EUA, Rússia, França, Turquia — mereceriam medidas análogas. Esta assimetria não é prova de antissemitis-

mo, mas é certamente prova da seletividade com que o direito internacional é aplicado. A resposta correta não é a paralisia: é afirmar que o mesmo padrão deve valer para todos.

## **V. MEDIDAS CONCRETAS**

---

### **5.1 Nações Unidas**

A **Carta das Nações Unidas** prevê a suspensão (art. 5.º) e a expulsão (art. 6.º) de um Estado-membro, mas ambas exigem uma recomendação do Conselho de Segurança, onde um veto pode bloqueá-las. Existe, porém, um precedente que o veto não travou. Em 1974, depois de os Estados Unidos, o Reino Unido e a França vetarem a expulsão da África do Sul, a Assembleia Geral rejeitou as credenciais da delegação sul-africana e excluiu-a dos seus trabalhos, até 1994. Pede-se à Assembleia Geral que avalie o mesmo caminho e que utilize o procedimento «União pela Paz» (Resolução 377, 1950) para recomendar aos Estados as medidas que o Conselho não consegue adotar.

### **5.2 Agências especializadas e organismos internacionais**

Suspensão da participação de Israel nas agências especializadas das Nações Unidas de que é membro, como a OMS e a FAO, e em organismos como a OCDE, até à cessação das operações em violação do direito internacional humanitário e à plena cooperação com o TPI.

### **5.3 Sanções económicas e embargo de armas**

Adoção de um embargo obrigatório ao fornecimento de armas, munições e tecnologias militares de duplo uso ao Estado de Israel, análogo ao adotado contra a África do Sul em 1977. Sanções económicas específicas com mecanismos de verificação internacional.

## **VI. DISTINÇÃO NECESSÁRIA: ESTADO, GOVERNO, POVO**

---

Este manifesto não é dirigido contra o povo israelita, contra os cidadãos judeus de Israel ou da diáspora, nem contra a cultura, a história ou a tradição judaica. É dirigido contra as escolhas governamentais e as condutas militares de um Estado que violou reiteradamente o direito internacional.

Reconhecemos e apoiamos as vozes daqueles cidadãos israelitas — aquela minoria dissidente que sai à rua, documenta e denuncia as violações do seu governo. O não reconhecimento do Estado não é o seu silenciamento: é, paradoxalmente, um dos atos mais fortes de apoio à sua causa.

## VII. DECLARAÇÃO FINAL

---

Nós, os abaixo assinados, em virtude da nossa adesão aos princípios do direito internacional, da Carta das Nações Unidas, da Convenção sobre o Genocídio de 1948 e do Estatuto de Roma, declaramos:

1. Não reconhecemos a legitimidade da conduta atual do Estado de Israel como conforme com as normas do direito internacional humanitário e com os princípios fundamentais da ordem internacional.
2. Exigimos a suspensão imediata das operações militares em violação do direito internacional, a plena cooperação com o TPI e a plena implementação das medidas provisórias ordenadas pelo TIJ.
3. Apelamos aos Estados e às organizações internacionais que adotem as medidas de suspensão, exclusão e sanção descritas neste manifesto.
4. Afirmamos que o respeito pelo direito internacional não é negociável, não admite exceções geopolíticas, e que qualquer distinção entre Estados que o violam com base no seu posicionamento estratégico constitui em si mesma uma violação do princípio da igualdade soberana dos Estados.

*O fósforo branco que arde sobre Gaza e o Líbano também queima a legitimidade de um sistema internacional que fecha os olhos. Nós não fechamos os olhos.*

## REFERÊNCIAS JURÍDICAS

---

- Protocolo III CCW — Genebra 1980 | Convenção sobre o Genocídio — 1948
- Estatuto de Roma art. 8 — 1998 | ARSIWA arts. 40-41 — CDI/ONU 2001
- TIJ — África do Sul c. Israel — 26 janeiro 2024 | TPI — Netanyahu & Gallant — 21 novembro 2024
- HRW — Fósforo Branco — 12 outubro 2023 | AGNU ES-10/21 — 27 outubro 2023
- CICV — DIH Consuetudinário (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005)
- CS ONU Resolução 418 (1977) | AGNU 377(V) — Uniting for Peace — 1950
- Amnistia Internacional — Dhayra (Líbano) — 31 de outubro de 2023 | HRW — Protocolo III e fósforo branco — 2024
- TPI — mandado contra Deif — 21 de novembro de 2024 | CSNU Resolução 2728 — 25 de março de 2024
- AGNU — exclusão da África do Sul dos seus trabalhos — 12 de novembro de 1974

Mais fontes: [أخبار الأمم المتحدة](#) · [Haaretz](#) · [Amnesty International](#) · [Human Rights Watch](#) · [ICC — Deif](#) · [EJIL:Talk](#) · [UN — 1974](#)